



23142/22.7T8LSB

Exmo(a) Senhor(a)

Sol(a). LUISA SANTOS

R. de Santa Marta, Ed. Santa Marta, 43 E e F, 1.ºB - Lisboa

1150-293 LISBOA

Referência:425280522

Execução Sumária (Ag.Execução) 23142/22.7T8LSB

Exequente: Centenário Unipessoal, Lda.

Executado: Nuno Miguel Silva Duarte e outro(s)...

Data: 24-04-2023

Agente de Execução (Sol.): Sol(a). LUISA SANTOS, NIF - 218469632, BI - 11039123, Cartão profissional - 5840, Endereço: R. de Santa Marta, Ed. Santa Marta, 43 E e F, 1.ºB, Lisboa, 1150-293 LISBOA

Assunto: Despacho - citação dos executados - Art.º 641º, nº 7 do CPC

Fica deste modo V. Ex.ª. notificado(a), na qualidade de Agente de Execução (Sol.), relativamente ao processo supra identificado, do conteúdo do despacho datado de 20/04/2023 e do despacho datado de 21/04/2023, cuja cópia se anexam.

Conforme ordenado, deverá proceder à citação dos executados, nos termos do disposto no Art.º 641º, nº 7 do CPC, tanto para os termos da execução e do recurso.

Remetem-se em anexo: Cópias de requerimento executivo e documentos que o acompanham, cópia da sentença, alvo de recurso

Remetem-se cópias das alegações apresentadas, que deverão ser entregues aos executados no ato de citação, como ordenado.

A Oficial de Justiça,

Ângela Pereira





Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, Nº1.08.01 Edifício I

1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Proc. nº 23142/22.7T8LSB

Execução Sumária (Ag.Execução)

424977793

CONCLUSÃO - 20-04-2023

(Termo eletrónico elaborado por Escrivão de Direito Marta Vargas)

=CLS=



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, Nº1.08.01 Edifício I
1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Execução Sumária (Ag.Execução)

Recurso interposto a 12.04.2023:

Por estar em tempo, ter a recorrente legitimidade e a decisão de indeferimento liminar ser disso suscetível, admito o recurso interposto pelo exequente, o qual é de apelação, com efeito devolutivo e subida nos próprios autos (cf arts. 638º, nº 1, 631º, nº 1, 637º, 644º, nº 1, al.a), 645, nº 1, al.a) e 647º, nº 1, 852º e 853º, nº3 do novo CPC).

Notifique.

D.N..

Arguição de nulidade processual por violação do contraditório:

Nas alegações de recurso, o recorrente invoca a violação do contraditório que configura omissão de ato que a lei prescreve, conduz à nulidade uma vez que tal irregularidade pode influir no exame ou na decisão da causa (art. 195º nº 1 do C.P.C).

Cumprir emitir pronuncia sobre a referida arguição de nulidade, conforme exige o art 641 nº1 do CPC.

A execução tem o valor de €31855,00 e funda-se num documento que a exequente qualifica como autenticado, pelo que cabe à execução a forma de processo ordinário- art 550 nºs 1 e 2 al d) (esta a contrariu sensu) do CPC.

Tendo o exequente indicado a forma sumaria, a AE remeteu os autos para despacho liminar (cf. remessa de 19.10.2022).

Remetido o processo para despacho liminar, cabe ao Juiz exercer as competências previstas no art 726 do CPC, entre as quais o indeferimento liminar do requerimento executivo por falta ou insuficiência do titulo (art 726 nº2 al a) do CPC).

Ora, “O indeferimento liminar do requerimento executivo, como a expressão indica e resulta do disposto no art.º 726º do CPC, não supõe qualquer contraditório prévio (...)” – Ac. do TRG de 25.02.2021 proferido no Proc. 4944/20.5T8VNF.G1.

No mesmo sentido, veja-se ainda o AC do TRL de 24.09.2019 proferido no Proc. 8333/16.8T8ALM.L1.L1-7 e Ac do TRC de 27.02.2018 proferido no Proc. 5500/17.0T8CBR.C1.

Não se impunha, pois, qualquer contraditório prévio ao indeferimento liminar do requerimento executivo.



Processo: 23142/22.7T8LSB

Referência: 424977808

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, N.º1.08.01 Edifício I

1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Execução Sumária (Ag.Execução)

Razão pela qual se entende não se verificar a alegada nulidade processual, o que se consigna para os efeitos previstos no art 641 n.º1 do CPC.



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, Nº1.08.01 Edifício I

1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Proc. nº 23142/22.7T8LSB

Execução Sumária (Ag.Execução)

425248251

CONCLUSÃO - 21-04-2023, por ordem verbal.

(Termo eletrónico elaborado por Escrivão Adjunto Ângela Pereira)

=CLS=



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, N.º1.08.01 Edifício I
1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Execução Sumária (Ag.Execução)

Por lapso, no despacho de 20.04.2023 que admitiu o recurso interposto por requerimento de 12.04.2023 (recurso da decisão de indeferimento liminar do requerimento executivo) não se ordenou a citação dos executados tanto para os termos do recurso como para os da causa, conforme impõe o art 641 n.º7 do CPC, pelo que cumpre ora proceder em conformidade, determinando-se, pois, a citação dos executados tanto para os termos do recurso como para os da causa.

Notifique.



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, Nº1.08.01 Edifício I
1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Execução Sumária (Ag.Execução)

Centenário Unipessoal, Lda. veio intentar contra Nuno Miguel Silva Duarte, Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda, e Filipe José Rodrigues Delgado a presente execução para pagamento de quantia certa, dando à execução um documento que indica como sendo "outro documento autenticado", a saber documento intitulado "acordo de transmissão, confissão, pagamento de dívida e termo de fiança" anexo ao requerimento de 13.10.2022, com termo de autenticação com o seguinte conteúdo:

" (...)

Apresentaram-me, para efeitos de autenticação, o presente documento intitulado "acordo de transmissão, confissão, pagamento de dívida e termo de fiança", datado de 09/12/2021, composto por uma folha (frente), por mim rubricada e carimbada.-----

Verifiquei a identidade de todos os Outorgantes pela exibição dos documentos de identificação. -----

Este termo foi lido e explicado o seu conteúdo. -----

(...)"

*

Nos termos do art. 10º, n.º 5, do Código do Processo Civil, *Toda a execução tem por base um título, pelo qual se determinam o fim e os limites da acção executiva.*

Por seu turno, conforme resulta do art. 703º, n.º 1, do mesmo diploma legal, apenas podem servir de base à execução:

a) *as sentenças condenatórias;* b) *os documentos exarados ou autenticados por notário que importem constituição ou*



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, N.º1.08.01 Edifício I

1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Execução Sumária (Ag.Execução)

reconhecimento de qualquer obrigação; c) os títulos de crédito, ainda que mero quirógrafos; d) os documentos a que, por disposição especial, seja atribuída força executiva.

Com efeito, as condições de validade formal dos actos são determinadas pela lei vigente à data em que os mesmos são praticados (art. 12.º, n.º 2 do Código Civil).

Consideram-se autenticados os documentos particulares, desde que as partes confirmem o seu conteúdo perante notário ou outro serviço com competência para tal, nos termos do art. 150.º e 151.º do Código do Notariado - cf. artº363º, nº3 do CC-. Na verdade, apenas são documentos autenticados, designadamente por notário, aqueles que, por ele não exarados, lhe são posteriormente levados para que, na presença das partes, ateste a conformidade da sua vontade com o respetivo conteúdo. Ou seja, necessário é que no termo de autenticação conste expressamente a declaração das partes de que leram o documento ou estão perfeitamente inteiradas do seu conteúdo e de que este conteúdo (do documento a autenticar) exprime a sua vontade - art 151º nº1 al. A) do Código do Notariado.

Ora, no termo de autenticação apresentado em anexo ao requerimento executivo não consta a expressa declaração das partes de que o conteúdo do documento exprime a sua vontade,



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, N.º1.08.01 Edifício I

1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Execução Sumária (Ag.Execução)

apenas se referindo que o termo foi lido e explicado o seu conteúdo.

Ou seja, as declarações das partes são feitas por referência ao termo de autenticação em si mesmo e não por referência ao documento nele referido.

Acresce que, conforme já se referiu, está em falta a declaração de que o conteúdo do referido documento corresponde à sua vontade.

Assim, por falta de menções obrigatórias, as quais não se presumem, e consequentemente por falta de requisitos formais de autenticação, entende-se inexistir título executivo nos presentes autos, razão pela qual, ao abrigo do disposto no art.726º, n.º2, al.a) do Código de Processo Civil, indefiro liminarmente o requerimento executivo.

Custas pela exequente.

Registe e notifique.



Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Av. D. João II, Nº1.08.01 Edifício I

1990-097 Lisboa

Telef: 218642000 Fax: 211545196 Mail: lisboa.execucao@tribunais.org.pt

Proc. nº 23142/22.7T8LSB

Execução Sumária (Ag.Execução)

419855932

CONCLUSÃO - 16-03-2023

(Termo eletrónico elaborado por Escrivão Auxiliar Inês Macedo de Oliveira)

=CLS=

Anexo com indicação de bens à penhora

REF^a: 43324022

TRIBUNAL COMPETENTE, TÍTULO EXECUTIVO E FACTOS

Finalidade: Iniciar Novo Processo

Tribunal Competente: Lisboa - Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Especie: Execução Sumária (Ag.Execução)

Valor da Execução: 31 855,00 € (Trinta e Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Euros)

Finalidade da Execução: Pagamento de Quantia Certa - Dívida comercial [Execuções]

Título Executivo: Outro documento autenticado

Factos:

A Exequirente prestou serviços de limpezas, em Lisboa, ao Executado, Nuno Duarte, de 08/2019 a 12/2019.

Foram emitidas várias faturas, no valor total de €20.761,00, que não foram pagas.

A Exequirente prestou serviços de limpeza, à Executada, Lisbon Experience, em Lisboa, de 01/2020 a 03/2020.

Foram emitidas várias faturas, no valor total de €11.094,00, que não foram pagas.

Em 09/12/2021, a Exequirente celebrou com os Executados um acordo de transmissão, confissão, pagamento de dívida e termo de fiança.

ficou acordado que a dívida seria paga em 32 prestações, no valor de €995,47 cada.

a primeira prestação seria paga até 30/12/2021.

Os Executados nada pagaram.

Nestes termos, devem os Executados serem condenados a pagar:

a) A quantia de €31.855,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros) correspondente ao capital em dívida;

b) Juros de mora, vencidos e vincendos, calculados à taxa legal em vigor, no valor de € 1618,93.

c) Custas e procuradoria condigna.

BENS INDICADOS À PENHORA

BEM: Bem Móvel

Descrição do Bem:

todos os bens móveis de que os executados sejam titulares.

Localização do Bem:

Morada: Lisboa

Localidade: Lisboa

Concelho: Lisboa

Freguesia:

Matricula / Registo:

Tipo:

Executado associado ao Bem: Nuno Miguel Silva Duarte

Executado associado ao Bem: Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda

Executado associado ao Bem: Filipe José Rodrigues Delgado

BEM: Depósito

Descrição do Bem:

Todos os depósitos bancários de que os Executados sejam titulares.

Executado associado ao Bem: Nuno Miguel Silva Duarte

Executado associado ao Bem: Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda

Executado associado ao Bem: Filipe José Rodrigues Delgado

BEM: Estabelecimento Comercial

Descrição do Bem:

todos os estabelecimentos comerciais de que os Executados sejam titulares.

Localização do Bem:

Morada: Lisboa

Localidade: Lisboa

Concelho: Lisboa

Freguesia:

Natureza: Fracção Autónoma:

☐ Prédio não descrito

Prédio descrito sob o nº em

☐ Prédio omissa na matriz

Prédio inscrito sob o artº em

Executado associado ao Bem: Nuno Miguel Silva Duarte

Executado associado ao Bem: Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda

Executado associado ao Bem: Filipe José Rodrigues Delgado

BEM: Imóvel

Descrição do Bem:

todos os imóveis que sejam propriedade dos executados

Localização do Bem:

Morada: Lisboa

Localidade: Lisboa

Concelho: Lisboa

Freguesia:

Natureza: Fracção Autónoma:

☐ Prédio não descrito

Prédio descrito sob o nº em

☐ Prédio omissa na matriz

Prédio inscrito sob o artº em

Executado associado ao Bem: Nuno Miguel Silva Duarte

Executado associado ao Bem: Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda

Executado associado ao Bem: Filipe José Rodrigues Delgado

BEM: Salário

Descrição do Bem:

todos os salários auferidos pelos Executados

Executado associado ao Bem: Nuno Miguel Silva Duarte

Executado associado ao Bem: Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda

Executado associado ao Bem: Filipe José Rodrigues Delgado

BEM: Veículo

Descrição do Bem:

todos os veiculos propriedade dos Executados.

Localização do Bem:

Morada: Lisboa

Localidade: Lisboa

Concelho: Lisboa

Freguesia:

Marca: ---

Modelo: ---

Cor: ---

Entidade de Registo:

Matricula / Registo: ---

Tipo:

Executado associado ao Bem: Nuno Miguel Silva Duarte

Executado associado ao Bem: Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda

Executado associado ao Bem: Filipe José Rodrigues Delgado

MANDATÁRIO

Nome: Varela de Matos

Cédula: 9878L

Morada: Rua Conde de Redondo, 64-2º Esqº

Localidade:

Código Postal: 1150-108 Lisboa

Telefone: 213173858

Email: varela.de.matos-9878l@advogados.oa.pt

Fax: 213173859

NIF: 175551162

REQUERIMENTO EXECUTIVO

REF^a: 43324022

MANDATÁRIO

Nome: Varela de Matos

Cédula: 9878L

Morada: Rua Conde de Redondo, 64-2º Esqº

Localidade:

Código Postal: 1150-108 Lisboa

Telefone: 213173858

Email: varela.de.matos-9878l@advogados.oa.pt

Fax: 213173859

NIF: 175551162

Assinado por: Varela de Matos
Ordem dos Advogados
Data: Quarta-feira, 21-09-2022
13:00:16 (UTC+01:00
Europe/Lisbon)

TRIBUNAL COMPETENTE, TÍTULO EXECUTIVO E FACTOS

Finalidade: Iniciar Novo Processo

Tribunal Competente: Lisboa - Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Especie: Execução Sumária (Ag.Execução)

Valor da Execução: 31 855,00 € (Trinta e Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Euros)

Finalidade da Execução: Pagamento de Quantia Certa - Dívida comercial [Execuções]

Título Executivo: Outro documento autenticado

Factos:

A Exequirente prestou serviços de limpezas, em Lisboa, ao Executado, Nuno Duarte, de 08/2019 a 12/2019.

Foram emitidas várias faturas, no valor total de €20.761,00, que não foram pagas.

A Exequirente prestou serviços de limpeza, à Executada, Lisbon Experience, em Lisboa, de 01/2020 a 03/2020.

Foram emitidas várias faturas, no valor total de €11.094,00, que não foram pagas.

Em 09/12/2021, a Exequirente celebrou com os Executados um acordo de transmissão, confissão, pagamento de dívida e termo de fiança.

ficou acordado que a dívida seria paga em 32 prestações, no valor de €995,47 cada.

a primeira prestação seria paga até 30/12/2021.

Os Executados nada pagaram.

Nestes termos, devem os Executados serem condenados a pagar:

a) A quantia de €31.855,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros) correspondente ao capital em dívida;

b) Juros de mora, vencidos e vincendos, calculados à taxa legal em vigor, no valor de € 1618,93.

c) Custas e procuradoria condigna.

CUSTAS JUDICIAIS

Exequirente: Centenário Unipessoal, Lda.

Descrição	Ref. ^a (DUC)	Valor
Taxa de Justiça	702980083164154	51,00 €

EXEQUENTE

Nome/Designação: Centenário Unipessoal, Lda.

Profissão/Actividade:

Morada: Rua de Xabregas 2

Localidade:

Código Postal: 1900-440 LISBOA

Telefone:

Fax:

NIF:

510016723

Email:

IBAN:

PT50003300004525501651505

Apoio Judiciário: Não requerido

EXECUTADO

Nome/Designação: Nuno Miguel Silva Duarte

Profissão/Actividade:

Morada: Rua José Gamboa, N.º 4, 3.º F

Localidade:

Código Postal: 1600-902 LISBOA

Telefone:

Fax:

NIF:

254048382

Email:

IBAN:

BI:

Data Nascimento:

Estado Civil:

Desconhecido

EXECUTADO

Nome/Designação: Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda

Profissão/Actividade:

Morada: Rua da Palmeira 33, 1.º

Localidade:

Código Postal: 1200-392 LISBOA

Telefone:

Fax:

NIF:

510287549

Email:

IBAN:

EXECUTADO

Nome/Designação: Filipe José Rodrigues Delgado

Profissão/Actividade:

Morada: Rua Cecílio de Sousa 20, 1.º Esq.

Localidade:

Código Postal: 1200-363 LISBOA

Telefone:

Fax:

NIF:

223032239

Email:

IBAN:

BI:

Data Nascimento:

Estado Civil:

Desconhecido

AGENTE DE EXECUÇÃO

Nome: LUISA SANTOS

Cédula:

5840

Morada: R. de Santa Marta, Ed. Santa Marta, 43 E e F, 1ºB

Localidade: Lisboa

Código Postal: 1150-293 LISBOA

Telefone: 219339105

Fax: 213530198

Email: 5840@solicitador.net

O Agente de Execução indicado aceitou a designação.

Assinatura do Agente de Execução para aceitação

LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

Valor Líquido:	31 855,00 €
Valor dependente de simples cálculo aritmético:	0,00 €
Valor NÃO dependente de simples cálculo aritmético:	0,00 €
Total:	31 855,00 €

- a) A quantia de €31.855,00 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros) correspondente ao capital em dívida;
- b) Juros de mora, vencidos e vincendos, calculados à taxa legal em vigor, no valor de € 1618,93.

Escolha da Prestação a cargo de:

[Exequente] Centenário Unipessoal, Lda.

[Executado] Nuno Miguel Silva Duarte

[Executado] Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda

[Executado] Filipe José Rodrigues Delgado

DOCUMENTOS

Doc. 1 - Outro

duc

Documento 0,58 MB (1 pág.) FE0E5EF870D142F91840473CA22550A04E60DA798B3E28E2624672B33BE10EF8

Por forma a garantir a integridade dos documentos introduzidos, foi implementado um sistema de cálculo de resumo criptográfico de cada documento, tendo como base o algoritmo de hashing "SHA-256". O resumo criptográfico de cada documento é representado por um conjunto de 64 caracteres, permitindo a verificação e validação da integridade do documento a que se refere.



INSTITUTO DE GESTÃO
FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS
DA JUSTIÇA I.P.



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

CONTRIBUINTE Nº 510 361 242

T. 217 907 700

www.igfej.mj.pt

correio@igfej.mj.pt

DUC | DOCUMENTO ÚNICO DE COBRANÇA

Tipo Pré-Pagamento	Lei 7/2012 – Regulamento das Custas Processuais
Tipo de Ação	Execuções - diligências não realizadas por oficial de justiça - Tabela II A
Descrição da Taxa de Justiça	de valor igual ou superior a 30.000,01 €
Valor Autoliquidação	Valor Integral da Tabela
Pagamento a prestações	Não

Referência para pagamento	702 980 083 164 154
Montante a pagar	51,00 €
Data emissão do DUC	21-09-2022 12:46:31

O pagamento deste DUC pode ser efetuado através dos meios eletrónicos disponíveis (Multibanco, *Homebanking* e nos terminais de pagamento automático (TPA) instalados nas Secretarias dos Tribunais) ou aos balcões das Instituições Bancárias aderentes.

Para efetuar o pagamento através dos meios eletrónicos, deve selecionar a opção «Pagamentos ao Estado».

Conforme disposto no artigo 22.º da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de abril, deverá entregar o documento comprovativo do pagamento ou realizar a comprovação desse pagamento junto do Tribunal ou do Serviço onde o processo corre os seus termos.

DUC TAXA DE JUSTIÇA: Chama-se a atenção para os prazos de utilização ou revalidação previstos nos n.ºs 7 e 8 do artigo 14.º do Regulamento das Custas Processuais, sob pena do montante do DUC reverter para o IGFEJ.

REVALIDAÇÃO DE TAXAS DE JUSTIÇA: A emissão de novo comprovativo é realizada através da funcionalidade "Revalidações" disponibilizada na Plataforma Digital da Justiça, no seguinte endereço: <http://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/Revalidacao>

DUC NÃO UTILIZADOS: O pedido de reembolso do montante de DUC não utilizado é efetuado por via eletrónica, através da funcionalidade "Reembolsos" disponibilizada na Plataforma Digital da Justiça, no seguinte endereço: <https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/Reembolsos> - artigo 23.º-A da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de abril.